

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सविलि अपीलीय क्षेत्राधिकार सविलि अपील संख्या.....
वर्ष 2025 की (एसएलपी (सी) संख्या 1377-1378/2022 से
उत्पन्न)
कोपरगांव सहकारी साखर कारखाना लमिटिड (अब कर्मवीर शंकरराव काले
सहकारी साखर कारखाना लमिटिड के नाम से जाना जाता है)

...अपीलकर्ता (महिला)

बनाम

नेशनल इंड्योरिस कं. लि. और अन्य।

...उत्तरदाता (महिलाएँ)
न्याय और न्याय प्रणाली

मनोज मशिरा, जे.

1. छुट्टी स्वीकृत की जाती है।
2. ये दोनों अपीलें एक उपभोक्ता शिकायत से उत्पन्न होती हैं।

2007 का क्रमांक 7, जो अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था, के
खिलाफ।

महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता से पहले उत्तरदाताओं

ववाद नविवरण आयोग, मुंबई, सर्कटि

औरंगाबाद में बेच 1. राज्य आयोग के अनुसार

24.07.2012 की तारीख का आदेश आंशिक रूप से शिकायत को स्वीकार करता है।

और, अन्य बातों के साथ-साथ, मुआवजे के तौर पर 49 लाख रुपये दिए।

शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ।

दिनांक 03.07.2006 से लेकर प्रदान किए गए के प्राप्त होने तक।

राशि

3. राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध दो अपीलें

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग के समक्ष दायर किए गए थे।

अपील संख्या 166, नई दिल्ली 2 का पुनर्विलोकन आयोग।

2013 में अपीलकर्ता द्वारा वृद्धि के लिए था।

मुआवजा जबकि अपील संख्या 580, 2012 द्वारा थी

बीमा कंपनी (यानी, पहली प्रतिवादी)

मुआवजे के पुरस्कार के खिलाफ।

4. एनसीडीआरसी ने पहली प्रतिवादी की अपील को अनुमति दी और

एक सामान्य अपीलकर्ता द्वारा अपील खारज कर दी गई।

09.11.2020 की तारीख का निर्णय और आदेश, जो कि

शिकायतकर्ता द्वारा दायर इन अपीलों में चुनौती दी गई-

अपीलकर्ता।

तथ्य

5. प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

() अपीलकर्ता ने एक बीमा पॉलिसी प्राप्त की।

पहला प्रतविदी (यानी, बीमा कंपनी)।

पॉलिसी में, अन्य बातों के साथ-साथ, बॉयलर को बीमा कवर प्रदान किया गया था।

01.02.2005 से शुरू होने वाली अवधि के लिए .-23।

31.01.2006 तक। जोखिम में नुकसान/क्षति शामिल थी।

1.60 करोड़ रुपये।

() 12.05.2005 को, एक धमाका/वस्फोट हुआ था

वह बॉयलर। धमाके की सूचना दे दी गई थी।

बॉयलर इंस्पेक्टर के साथ-साथ पहले प्रतविदी को भी।

() पहली प्रतविदी ने एक सर्वेक्षक नियुक्त किया।

बॉयलर का निरीक्षण करें और नुकसान का आकलन करें।

() सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, अपीलकर्ता का दावा है कि

पहले प्रतविदी द्वारा मुआवजे को अस्वीकार कर दिया गया था।

तारीख 22.06.2005 का पत्र देखें, जो इस प्रकार है:

नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड (जनरल इंश्योरेस कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी) शाखा, कन्या विद्यालय
कोपरगाँव-423601 के पास।
हमारा रेफ.नंबर.270708 22.06.2005

प्रति, प्रबंध निदेशक,

कोपरगाँव सहकारी शक्कर कारखाना लमिटिड,
गौतमनगर, कोल्पेवाड़ी, कोपरगाँव।

प्रति महोदया, विषय: 14.05.2005 को रात में दुर्घटना में क्षतिग्रस्त
हुए बॉयलर नंबर 2 जीटी-23 के लिए दावा - हमारी पॉलिसी नंबर
271901/44/04/51/16. दावा नंबर 271901/44/05/51/001

हम आपके दावे की सूचना पत्र दिनांक 20.05.2005 और उसके बाद के पत्र
दिनांक 21.06.2005 का उल्लेख करते हैं, जो उक्त दावे पर है और आपको
नम्रानुसार सूचित करते हैं:

हमारे क्षेत्रीय कार्यालय ने श्री प्रदीप तांबे, सर्वेयर को नुकसान के सटीक
कारण का पता लगाने के लिए नियुक्त किया था, जिन्होंने 27.05.2005 को
साइट पर रपॉर्ट किए गए नुकसान के बारे में नरीक्षण किया और अपनी
रपॉर्ट प्रस्तुत की। रपॉर्ट के अनुसार

1. दो बॉयलर ट्यूब ड्रम के कनेक्शन से फसिल गए थे। यह कनेक्शन बॉयलर
शेल के छेदों में ट्यूबों के विस्तार से बनाया गया था, जो कनेक्शन के उद्देश्य
से बनाए गए थे।

2. कई अन्य ट्यूब विस्तारित भाग में ढीली हो गई थीं, जिन्हें चाक से चिह्नित
किया गया था।

3. नलिकाओं को नलिकाओं की लंबाई के बाकी हिस्से के लिए उभरा हुआ देखा
गया।

4. विस्तार के क्षेत्र में ट्यूब में भारी क्षरण देखा गया।

उन ट्यूबों में से अधिकांश 1986 में लगाई गई थीं और उन्होंने अपना उपयोगी
जीवन पूरा कर लिया था।

उपरोक्त अवलोकनों और तस्वीरों के आधार पर, क्षरण के कारण विस्तार
जोड़ के रास्ते में ट्यूब सामग्री के बर्बाद होने से नुकसान हुआ, जो लगभग 20
वर्षों की अवधि में एक धीमी गति है, जिसके परिणामस्वरूप स्टीम ड्रम के
साथ ट्यूबों के विस्तारित जोड़ की कमजोरी हुई। सामान्य तौर पर ट्यूबों का और
फुलाना भी केवल एक दिशा में है, जो गति करता है कि यह लंबे समय तक
उपयोग के कारण हुआ है।

ऊपर दिए गए सभी कारण हमारी बीपीपी पॉलिसी के अपवर्जन संख्या 5 में
विस्तार से बताए गए हैं, जो आपको जारी की गई है, और हम आपके संदर्भ के
लिए यहाँ भी वही उद्धृत करते हैं।

बॉयलर या प्रेशर प्लांट की सामग्री के घसिने या बर्बाद होने के कारण होने वाले दोष, चाहे रिसाव, जंग या ईंधन की क्रिया से या अन्यथा, बॉयलर या प्रेशर प्लांट के किसी भी भाग का खांचा या फ्रैक्चरिंग, या सामान्य रूप से गरिबट, या दरार, फफोले, सीमा और अन्य दोषों या भाप या फीड पाइप की सीमा के भीतर जोड़ों की वफिलता के विकास के लिए, या ट्यूबों के ज्यादा गरम होने के कारण उभार और वरूपण के लिए (जब तक कि ऐसा दोष, फ्रैक्चर, वफिलता या उभार वसिफोट या पतन का कारण न बने) या कास्ट आयरन हीटिंग बॉयलर या कास्ट आयरन से बने अन्य जहाजों के खंड के क्रैकिंग के लिए।

उपरोक्त उल्लिखित कारणों को देखते हुए, जो हमारी बी.पी.पी. पॉलिसी के अपवर्जन नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं, हम पॉलिसी के तहत दायित्व से मुक्त हैं और इसलिए हम आपके दावे को अस्वीकार करते हैं।

हमें आपको हुई असुवधा के लिए खेद है।

कृपया प्राप्त की सूचना दें। एसडी/- बीआर. प्रबंधक" () अस्वीकृत पत्र प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता

पहले प्रतविादी के सामने एक नया प्रतनिधित्व किया।

इस बीच, महाराष्ट्र राज्य बीमा नधि

एक संयुक्त सर्वेक्षक भी नियुक्त किया जिसने एक रपिर्ट प्रस्तुत की।

16.01.2006 को। उनकी राय में, कुछ भी नहीं था।

बॉयलर में वसिफोट हुआ। बल्कि, बॉयलर से रिसाव हो रहा था।

ट्यूब जो वसितारति भाग से फसिल गए थे।

ड्रम में।